JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL — BARRIO LOS PROFESIONALES
Comuna 10 · Armenia, Quindío
Correo electrónico: jaclosprofesionales@gmail.com

Armenia, Quindío, 11 de junio de 2026
Oficio N.° JAC-002-2026

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Alcaldía de Armenia

OFICINA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES — OMGERD
Secretaría de Gobierno y Convivencia — Alcaldía de Armenia

La ciudad

Con copia a:
- Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)
- Personería Municipal de Armenia
- Despacho del señor Alcalde de Armenia

ASUNTO: Derecho de petición en interés general. Requerimiento urgente para la ejecución de la **tala controlada** del árbol en riesgo de caída y del **manejo silvicultural del guadual** ubicados en la Carrera 16 No. 4N-39 (frente al Edificio Palmares de San Martín – Restaurante Omedeto), y **constitución formal de responsabilidad** de la administración ante un eventual daño.

REFERENCIA / ANTECEDENTES: Radicados 2022PE20735, 2025PQR5779 y 2026R87331; e Informe Técnico de Árbol Urbano del Departamento Administrativo de Planeación (visita técnica del 9 de marzo de 2026).

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N.° , obrando en mi calidad de **Presidente y Representante Legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales** de Armenia (Comuna 10), en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y regulado por la Ley 1755 de 2015, y conforme a las funciones de gestión y representación de la comunidad que me asisten en virtud de la Ley 2166 de 2021, respetuosamente formulo la presente petición en interés general, con fundamento en los siguientes:

I. HECHOS

1. Desde el año 2022 la comunidad ha solicitado de manera reiterada a la administración municipal la intervención de un árbol enfermo y de un guadual ubicados en la Carrera 16 No. 4N-39, frente al Edificio Palmares de San Martín y el Restaurante Omedeto, por el riesgo que representan para la vida e integridad de las personas, los vehículos y los bienes del sector. Dan cuenta de ello, entre otros, los radicados 2022PE20735 (agosto de 2022), 2025PQR5779 y 2026R87331 (febrero de 2026).

2. En atención a dichas solicitudes, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal realizó visita técnica de inspección el 9 de marzo de 2026, cuyo Informe de Árbol Urbano concluyó que el individuo arbóreo —Guayacán de Manizales (*Lafoensia acuminata*), de aproximadamente 15 metros de altura— presenta pudrición en la base del tronco con

debilitamiento estructural del fuste, podas antitécnicas previas y copa proyectada sobre la vía, encontrándose sobre andén y zona de tránsito peatonal contiguo a la vía vehicular.

3. El mismo informe técnico oficial determinó que la medida de manejo más adecuada es la **TALA CONTROLADA** del árbol, con el fin de prevenir afectaciones a la comunidad, peatones y vehículos, previa expedición del Acta de Autorización de Intervención por parte de la OMGERD; e igualmente recomendó el manejo silvicultural del guadual (*Guadua angustifolia*), por su inclinación y volcamiento progresivo, conforme a la Resolución 1740 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

4. Pese a que la propia administración reconoce técnicamente el riesgo y ha determinado la intervención necesaria, a la fecha la tala controlada y el manejo del guadual **no se han ejecutado**, persistiendo —y agravándose con el paso del tiempo— el peligro de caída del árbol y de desprendimiento de material del guadual sobre las personas, los vehículos y la infraestructura del sector.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

- **Artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015:** derecho fundamental de petición y deber de la administración de resolver de fondo y de manera oportuna.
- **Artículo 90 de la Constitución Política:** el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
- **Ley 1523 de 2012:** la gestión del riesgo es responsabilidad de las autoridades, que deben adelantar acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, en aplicación de los principios de precaución y de prevención.
- **Resolución 1740 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Decreto 1076 de 2015:** marco aplicable al manejo silvicultural del guadual y a la intervención del arbolado urbano.
- **Ley 2166 de 2021:** faculta a las Juntas de Acción Comunal para gestionar ante las autoridades la solución de las necesidades de su comunidad.

III. PETICIÓN

Con fundamento en lo anterior, respetuosamente solicito:

1. Que se ejecute de manera **URGENTE e inmediata la TALA CONTROLADA** del árbol, ya determinada técnicamente en el Informe de Árbol Urbano del 9 de marzo de 2026, dado el riesgo actual para la vida e integridad de las personas.

2. Que la OMGERD **expida sin dilación el Acta de Autorización de Intervención por Riesgo** requerida para dicha tala.

3. Que se programe y ejecute el **manejo silvicultural del guadual** (*Guadua angustifolia*), conforme a la Resolución 1740 de 2016.

4. Que, mientras se ejecutan las anteriores actividades, se adopten de forma inmediata **medidas provisionales de prevención** —señalización, acordonamiento o restricción del

paso en la zona de riesgo— para proteger a peatones, vehículos, al Restaurante Omedeto y al Edificio Palmares de San Martín.

5. Que se nos informe **por escrito el cronograma con fechas ciertas** de ejecución de la tala y del manejo del guadual, así como la entidad responsable de cada actividad.
6. Que la respuesta de fondo se brinde dentro del término legal de **quince (15) días hábiles** previsto en la Ley 1755 de 2015.

IV. CONSTITUCIÓN FORMAL DE RESPONSABILIDAD

Habiéndose advertido a la administración de manera reiterada desde el año 2022, y existiendo un **informe técnico oficial que reconoce el riesgo y ordena la tala controlada** del árbol, dejamos **FORMAL CONSTANCIA** de que la presente comunicación constituye requerimiento previo y notificación cierta del peligro a las entidades competentes.

En consecuencia, manifestamos respetuosa pero enfáticamente que **cualquier daño que llegare a producirse** —a la vida o integridad de las personas, peatones o transeúntes, a los vehículos, o a bienes como el Restaurante Omedeto y el Edificio Palmares de San Martín— como consecuencia de la caída del árbol o del desprendimiento de material del guadual, **será imputable a las autoridades por falla del servicio derivada de su omisión**, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, al haberse omitido la intervención pese al conocimiento cierto y previo del riesgo.

Así mismo, dejamos constancia de que, de persistir la omisión, la Junta de Acción Comunal y la comunidad se reservan el ejercicio de las **acciones constitucionales y legales** que correspondan —entre ellas la acción de tutela por amenaza a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, la acción de reparación directa, y las quejas ante los organismos de control (Personería y Procuraduría)— siempre por los canales legales y correctos.

V. NOTIFICACIONES

Recibiré comunicaciones en el correo electrónico **jaclosprofesionales@gmail.com** · Teléfono de contacto: .

Atentamente,

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA
C.C. N.°
Presidente y Representante Legal
Junta de Acción Comunal Barrio Los Profesionales — Comuna 10, Armenia (Quindío)